

1503053-27.2021.8.26.0535

Classe: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... de Competência do Juiz Singular - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2325900/2021 - 05º D.P. ACLIMACAO, 21696301 - 05º D.P.

ACLIMACAO, 2325900 - 05º D.P. ACLIMACAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL RAMOS DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503053-27.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503053-27.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2325900/2021 - 05º D.P. ACLIMACAO, 21696301 - 05º D.P.

ACLIMACAO, 2325900 - 05º D.P. ACLIMACAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL RAMOS DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

JERÔNIMO ROSA ROCHA e MICHEL RAMOS DA SILVA, qualificados nos autos (fls. 24/25), foram denunciados neste processo como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.

11.343/06, combinado com o artigo 61, II, j, do Código Penal.

Consta da denúncia que no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 19h30min, na

Rua Pitanga, nº 100, Picanço, nesta cidade e Comarca de Guarulhos/SP, MICHEL RAMOS DA SILVA transportava, para fins de venda a terceiros, 980 papelotes de cocaína, contendo massa líquida de 768,6 gramas, droga capaz de gerar dependência física e psíquica, sem autorização legal e em descumprimento com previsão regulamentar, conforme laudo pericial de fls. 18/21 e auto de apreensão de fls. 16/17.

Consta também que no dia 30 de novembro de 2021, na Avenida José Brumatti, 3158, bloco 69, apartamento 03, bairro Jardim Santo Expedito, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, JERÔNIMO ROSA ROCHA, guardava e tinha em depósito, para fins de venda a terceiros, 19 tijolos de maconha, com massa líquida de 12,2 quilogramas, 1 porção de maconha em embalagem "zip lock", com massa líquida de 220,4 gramas e 1 pedra de "crack", com massa líquida de 260,5 gramas, sem autorização legal e em descumprimento com previsão regulamentar, conforme laudo pericial de fls. 18/21 e auto de apreensão de fls. 16/17.

Os policiais civis iniciaram diligências para a localização do denunciado MICHEL RAMOS DA SILVA, em cumprimento à ordem de serviço 201/21 (fls. 15).

Assim, avistaram MICHEL conduzindo o veículo VW/UP, placas GEV3F27 e deram ordem de parada, mas não foram obedecidos. O réu empreendeu fuga, sendo detido somente ao adentrar uma rua sem saída.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, no interior do veículo foram encontrados 980 papelotes de cocaína e um contrato de compra e venda de um apartamento localizado na Rua José Brumatti, 3158, apto 3, bloco 69, Guarulhos, em que MICHEL figurava como comprador.

Indagado se naquele endereço havia outros entorpecentes, o indivíduo negou e levou os policiais até sua residência, situada na Avenida Bartolomeu de Carlos, 901, apto. 1402 Jardim Flor da Montanha. No local não foram encontrados entorpecentes, porém foi localizada a quantia de R\$ 2.253,00 (dois mil e duzentos e cinquenta e três reais), em cédulas de R\$ 10,00, R\$ 5,00 e R\$ 2,00, acerca da qual o denunciado não soube dizer a procedência.

Novamente indagado, MICHEL confessou que o imóvel localizado na Rua José Brumatti, 3158, era utilizado para o armazenamento das drogas. Em diligências no local, os policiais foram recebidos por JERÔNIMO, que mostrou aos policiais o lugar em que os entorpecentes supramencionados estavam escondidos e confessou ser o responsável por embalar a droga, recebendo de MICHEL R\$ 150,00 (cento e cinquenta) reais, por dia. Em sede policial, JERÔNIMO novamente confessou a traficância, dizendo que receberia de MICHEL R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por dia, para embalar as drogas (fls. 07).

Laudo pericial às fls. 18/21

Auto de exibição/apreensão às fls. 16/17

A denúncia foi recebida em 18 de abril de 2022 (fls. 193/195).

Auto de prisão em flagrante (fl. 01).

Boletim de Ocorrência (fls. 08/13).

Devidamente notificados (fls. 168/171), os acusados ofereceram defesa preliminar (fls. 157/158 e 163/165).

No curso da instrução foram colhidas as declarações dos dois policiais civis.

Em debates, a Representante do Ministério Público requereu a procedência da demanda nos termos da denúncia.

A defesa de MICHEL requereu a procedência, aplicação de pena mínima; afastamento da agravante; regime intermediário e direito de recorrer em liberdade. A defesa de JERONIMO pugnou pela procedência, com aplicação de pena mínima; reconhecimento da confissão; afastamento da agravante; aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; regime aberto; substituição por PRD; justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A Ação Penal é procedente em parte.

A materialidade delitativa ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 08/13), laudo pericial às fls. 18/21, além da prova oral colhida.

A autoria também é inconteste.

O policial Alex Junior Amarilho do Nascimento, em Juízo, alegou que em razão de

outro flagrante ocorrido em São Paulo obtiveram informação quanto ao fornecimento da droga, no sentido do envolvimento de MICHEL e que a droga viria de Guarulhos, bem como que ele conduzia um veículo UP; o veículo foi localizado e foram ao local, viram quando o veículo passou; MICHEL tentou fugir, mas foi abordado; no assoalho havia um saco contendo grande quantidade de cocaína e um contrato de locação; foram até a residência dele e nada foi encontrado, mas grande quantidade de dinheiro em notas trocadas; o réu afirmou que havia mais droga no endereço do contrato; foram para lá e encontraram JERONIMO, que indicou o restante das drogas dentro de um guarda-roupas; afirmou que recebia R\$ 150,00 por dia de MICHEL para cortar e embalar a droga.

Em juízo, o policial Claudio Severino Boscolo apresentou relato no mesmo sentido que o policial Alex.

Interrogado, o réu MICHEL confessou parcialmente os fatos. Disse que foi abordado pelos policiais e que a cocaína estava no carro; os policiais foram até sua casa; o dinheiro que estava lá era do seu filho para comprar um vídeo game; foram para a Delegacia e só depois JERONIMO foi levado. Afirmou que conhece JERONIMO da feirinha do Brás; alugava um apartamento de Robson e sublocou para JERONIMO; foi contratado por Bruno para levar as drogas para a Vila Guilherme e receberia R\$ 500,00; ofereceu R\$ 150,00 por dia para JERONIMO guardar a droga no apartamento; está arrependido.

O réu JERONIMO disse que trabalhava na feirinha do Brás e estava passando por dificuldades e devendo para um agiota; MICHEL ofereceu R\$ 150,00 por dia para ele guardar droga em seu apartamento; negou que estivesse cortando e embalando a droga. Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros: Apelação criminal. Roubo. Corrupção de menor. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. (TJSP; Apelação Criminal 1502549-21.2018.8.26.0278; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

O crime se consumou no caso dos dois réus, uma vez que o réu MICHEL estava transportando consigo uma grande quantidade de drogas para fins de entrega a consumo de terceiros e JERONIMO também guardava e tinha em depósito uma grande quantidade de drogas, para fins de venda a terceiros. As condutas levadas a efeito, portanto, se amoldam ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11. 343/06. Conforme precedente do STF é irrelevante que a droga apreendida não tenha chegado ao seu destino, ou que tenha sido distribuída a terceiros, porque o delito se consuma, no caso, com a simples posse ou transporte.

De outro lado, não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia da COVID-19.

Nesse sentido:

"Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância". (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020).

No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP,

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência. (STJ HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021).

Assim sendo, a ação penal é procedente em parte para condenar os acusados como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Passo a dosar as penas.

JERÔNIMO ROSA ROCHA

As condições judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são em parte desfavoráveis ao acusado, diante da quantidade e diversidade das drogas que estava traficando. Assim, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Na segunda fase, presente a confissão do acusado, razão pela qual as penas tornam ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o réu é primário, não há evidências de que integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas, possuindo bons antecedentes. Contudo, a quantidade e natureza da droga apreendida no caso não permitem a aplicação do redutor no seu patamar máximo, modulando-a. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MEIO QUILO DE MACONHA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REDUTOR EM 2/3. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO PARA JUSTIFICÁ-LO EM 1/6. 1. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, tanto a quantidade quanto a natureza da droga são justificativas idôneas para o fim de fixar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em grau inferior ao máximo. 2. In casu, as instâncias de origem modularam o redutor na fração de 1/6 em razão, sobretudo, da quantidade de entorpecente apreendido - cerce de 500g (quinhentos gramas) de maconha, em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Resp 1798257/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)

Assim sendo, reduzo as penas em 1/6, tornando-as definitivas em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Fixo o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, fixo regime inicial semiaberto para cumprimento da pena; pelo mesmo motivo, incabível a substituição por penas restritivas de direitos e sursis.

Estando agora ainda mais fortalecidos os fundamentos da decretação da prisão cautelar, em razão da condenação, encontrando-se o acusado preso no curso do processo, não se justifica sua soltura agora que condenado. Ademais, dada a natureza e circunstâncias do delito pelo qual condenado, equiparado aos hediondos, a natureza e quantidade das drogas, a quantidade de penas impostas, bem como regime fixado para início de cumprimento, há o risco de evasão ou de reiteração criminosa na hipótese de soltura precoce. Deixo, portanto, de conceder o recurso em liberdade.

MICHEL RAMOS DA SILVA

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/4 acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade de substância entorpecente, e dos maus antecedentes, fatores que justificam a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta do agente, perfazendo 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a reincidência com a confissão, mantendo as penas acima

fixadas.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas. Deixo de aplicar a redução em razão da reincidência do acusado. Assim, as penas totalizam 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Fixo o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Com base na quantidade de pena e a reincidência do acusado, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Pelo mesmo motivo, incabível a substituição por penas restritivas de direitos e sursis.

Estando agora ainda mais fortalecidos os fundamentos da decretação da prisão cautelar, em razão da condenação, encontrando-se o acusado preso no curso do processo, não se justifica sua soltura agora que condenado. Ademais, dada a natureza e circunstâncias do delito pelo qual condenado, equiparado aos hediondos, a natureza e quantidade das drogas, a reincidência, a quantidade de penas impostas, bem como regime fixado para início de cumprimento, há o risco de evasão ou de reiteração criminosa na hipótese de soltura precoce. Deixo, portanto, de conceder o recurso em liberdade.

Deixo de aplicar a detração penal para fins de fixação de regime mais brando por entender que somente no curso da execução das penas, analisado não apenas o tempo de prisão processual, mas, também, a conduta do réu (requisito subjetivo essencial), pode-se conferir ao sentenciado o direito à passagem a regime menos gravoso do que aquele aqui imposto, a acarretar o retorno gradativo ao convívio social.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR JERÔNIMO ROSA ROCHA, qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no mínimo legal; e MICHEL RAMOS DA SILVA, qualificados nos autos, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal, como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recomendem-se os réus no estabelecimento prisional em que se encontram, bem como expeça-se Guia de Recolhimento Provisório.

P.R.I.C.

Guarulhos, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA